SCHEDE DI CITTADINANZA

Il diritto d'autore digitale

Una foto trovata online, una canzone nel tuo video, un disegno fatto con l'AI: di chi sono, e che cosa ci puoi fare?

PER COMINCIARE

Hai mai messo una canzone famosa in un tuo video o in una storia?

SONDAGGIO

- **A** Sì, spesso
- **B** Qualche volta
- **C** Mai
- **D** Sì, ma pensavo fosse sempre permesso

CHE COSA PROTEGGE

Ogni opera creativa ha un autore, dal primo istante

- Testi, musica, foto, disegni, film, videogiochi, **software**.
- Il diritto nasce **quando crei** l'opera: non serve registrarla né scrivere ©.
- Si protegge la **forma** in cui l'idea è espressa, non l'idea in sé.
- In Italia la norma base è la **legge 633 del 1941**, aggiornata molte volte.

Anche tu sei un autore

Il tema che scrivi, la foto che scatti, il gioco che programmi in Scratch: sono opere tue.

DUE TIPI DI DIRITTI

Diritti morali e diritti economici

Diritti morali

- Essere riconosciuto come **autore**.
- Opporti a modifiche che offendono l'opera.
- Non si vendono e **non scadono** mai.

Diritti patrimoniali

- Copiare, pubblicare, vendere, trasmettere, tradurre l'opera.
- Si possono **cedere** o vendere (a un editore, a una casa discografica).
- Durano tutta la vita dell'autore e **70 anni** dopo la morte.

> Dante è di pubblico dominio: puoi stampare la Divina Commedia, ma non puoi dire di averla scritta tu.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Trovi una foto su un motore di ricerca, senza firma né ©. Puoi usarla per il tuo canale?

QUIZ

A Sì, se non c'è il simbolo ©

B Sì, se scrivi "fonte: internet"

C No, se una licenza o l'autore non lo permettono

D Sì, se la modifichi almeno un po'

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Le idee si possono condividere senza perderle

> **Chi riceve un'idea da me riceve istruzione senza diminuire la mia, come chi accende la sua candela alla mia riceve luce senza lasciarmi al buio.**

Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti, lettera a Isaac McPherson, 1813

Per questo la legge protegge la **forma** (le parole, le note, i pixel) e lascia libere le idee: tutti possono scrivere un giallo, nessuno può copiare il giallo di un altro.

PUBBLICO DOMINIO

70 anni dopo, l'opera diventa di tutti

I diritti economici scadono il **31 dicembre** del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.

primo anno di pubblico dominio

```
anno di morte + 71
```

Esempio

Luigi Pirandello muore nel **1936**. I diritti scadono a fine 2006: le sue opere sono di tutti dal **1° gennaio 2007**.

Attenzione: una **traduzione**, un'illustrazione o la registrazione di un concerto sono opere nuove, con i loro diritti.

AL COMPUTER · 15 minuti

Il calcolatore del pubblico dominio

1. In Calc scrivi in A1:C1 **Autore**, **Anno di morte**, **Libero dal**; in D1 **Stato**.
2. Inserisci: Italo Svevo 1928, Luigi Pirandello 1936, Grazia Deledda 1936, Maria Montessori 1952, Italo Calvino 1985, Primo Levi 1987.
3. In C2 `=B2+71`, in D2 `=SE(C2<=ANNO(OGGI());"Pubblico dominio";"Protetto")`. Trascina in giù.
4. Aggiungi 2 autori a tua scelta. Salva come **pubblico-dominio.ods**.

Controllo: Svevo è libero dal 1999, Pirandello e Deledda dal 2007, Montessori dal 2023. Calvino (2056) e Levi (2058) sono ancora protetti.

LE ECCEZIONI

Quando puoi usare un'opera senza chiedere

- **Citazione**: un brano breve, per critica, discussione o insegnamento, con autore e titolo.
- Usi didattici a scuola, nei limiti della legge.
- Copia privata di ciò che hai acquistato.



> Il *fair use* di cui si parla nei video americani è una regola degli **Stati Uniti**: in Italia valgono eccezioni precise e limitate.

CREATIVE COMMONS

"Alcuni diritti riservati": l'autore sceglie

BY

Attribuzione

Devi citare l'autore. C'è sempre.

SA

Condividi allo stesso modo

Se la modifichi, usi la stessa licenza.

NC

Non commerciale

Niente usi per guadagnare.

ND

Non opere derivate

Si usa intera, senza modifiche.

Con **CC0** l'autore rinuncia a tutti i diritti possibili: l'opera è come se fosse di pubblico dominio.

PUZZLE

Abbina ogni sigla a quello che ti chiede

BY	---	Non puoi ritagliarla, colorarla o rimontarla
SA	---	Non puoi usarla per guadagnare
NC	---	Scrivi sempre il nome dell'autore
ND	---	L'autore ha rinunciato a tutti i diritti possibili
CCO	---	La tua versione modificata va condivisa con la stessa licenza

AL COMPUTER · 20 minuti

A caccia di immagini libere

1. Apri **openverse.org** (non serve un account) e cerca in inglese, per esempio *volcano*.
2. Scegli 3 immagini con licenze diverse e apri la pagina di ognuna.
3. In Writer inserisci ogni immagine e, sotto, l'attribuzione **TASL**: Titolo, Autore, Sorgente (link), Licenza.
4. Per ognuna scrivi se potresti modificarla e se potresti usarla in un video con la pubblicità. Salva come **immagini-libere.odt**.

Controllo: ogni attribuzione ha 4 parti, per esempio *"Vulcano" di M. Rossi, da Flickr, licenza CC BY 2.0*. Con ND non puoi modificare, con NC niente pubblicità.

METTITI ALLA PROVA

Una foto è CC BY-NC-ND. Per una presentazione di scuola puoi ritagliarla e aggiungerci una scritta?

QUIZ

A Sì, perché la scuola non ha scopo commerciale

B No: puoi usarla intera citando l'autore, ma senza modifiche

C Sì, basta scrivere il nome dell'autore

D No, non puoi usarla in nessun modo

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Di chi è un'immagine creata con l'AI?

Chi la genera

In Italia, dal 2025, un'opera fatta con l'aiuto dell'AI è protetta solo se è il **risultato del lavoro intellettuale di una persona**. Un prompt di una riga di solito non basta.

Chi ha creato i dati

I modelli imparano da miliardi di testi e immagini scritti e disegnati da persone. Giornali, fotografi e illustratori hanno fatto causa ad alcune aziende di AI.

VIAGGIO NEL TEMPO

Metti in ordine, dalla più antica

1. L'Italia approva la legge sull'intelligenza artificiale
2. Nasce Creative Commons
3. La Convenzione di Berna protegge gli autori in molti Paesi
4. In Inghilterra lo Statuto di Anna, la prima legge sul diritto d'autore
5. L'Italia approva la legge sul diritto d'autore ancora in vigore
6. L'Unione europea approva la direttiva sul diritto d'autore nel mercato digitale

AL COMPUTER · 15 minuti

Scegli la licenza per una tua opera

1. Scegli una tua opera: una foto che hai scattato, un disegno, un progetto Scratch.
2. Apri **chooser.creativecommons.org** e rispondi alle domande: vuoi permettere modifiche? Usi commerciali?
3. In Impress crea una slide con l'opera, il tuo nome (anche solo il nome di battesimo) e il testo della licenza proposto dal sito.
4. Scrivi in 2 righe perché hai scelto quella licenza. Salva come **la-mia-licenza.odp**.

Controllo: la licenza contiene sempre BY. Se hai vietato le modifiche, la sigla contiene ND; se hai vietato gli usi commerciali, contiene NC.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con il calcolatore del pubblico dominio



Il codice è l'anno dal quale le opere di **Gabriele D'Annunzio**, morto nel 1938, sono di pubblico dominio.

Indizio: i 70 anni si contano dal 1° gennaio dell'anno dopo la morte.

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il diritto d'autore protegge la forma, non l'_____.

I diritti economici durano fino a _____ anni dopo la morte dell'autore.

La sigla Creative Commons che vieta gli usi commerciali è ____.

Essere riconosciuto come autore è un diritto _____, che non scade mai.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Ogni opera è protetta da quando nasce
- Diritti morali (per sempre) e patrimoniali (70 anni)
- Senza permesso o licenza non si usa
- Creative Commons: BY, SA, NC, ND, CCO
- Attribuzione TASL: titolo, autore, sorgente, licenza
- AI: serve il lavoro creativo di una persona

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.